

03. Buying of Goods and service Contract Approval

Contract name	HỢP ĐỒNG MUA BÁN PHẦN MỀM CYBER COMMAND SANGFOR (INNOTEL) * SALES CONTRACT OF CYBER COMMAND SANGFOR (INNOTEL)	Process code	LE320052026008
Requester	Nguyễn Thị Hậu Giang	Document number	052026/INNOTEL-THUANPHONG
Requesting department	BP văn phòng ban giám đốc/BP quản lý tài sản/Nhóm thu mua	Creation date	2026-05-20
Departments participating in approval process	BP văn phòng ban giám đốc/BP quản lý tài sản/Nhóm thu mua	Template of company or the other party	

Goods / service provider	CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG SÁNG TẠO THUẬN PHONG	User	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHUYÊN PHÁT NHANH THUẬN PHONG
Effective date	2026-05-27	Expiration date	2027-05-26
Deposit		Contractual value	1,437,000,000.00
Payment terms	☐ Cash ☒ Bank transfer	HQ payment required	☒ Yes ☐ No
Principal Contract	☐ Yes ☒ No	E-contract	☐ Yes ☒ No

☐	NO	Instalment	Payable	Due date
☐	1	1	431,100,000.00	7 ngày làm việc kể từ ngày Các Bên ký kết Hợp Đồng
☐	2	2	1,005,900,000.00	hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận sản phẩm và nghiệm thu
Total			1,437,000,000.00	

Other remarkable terms and conditions	
---------------------------------------	--

Notes	
-------	--

Contract / Annex to be signed	 L2_Mẫu quy tắc ứng xử_áp dụng cho Nhà cung cấp_25.11.2025_Blocked.docx 74.5K
	 L2 - 052026.INNOTEL-THUANPHONG (Cyber Command) Rv1 22.5.doc 241K
Signed contract	
Approved request form (del)	
Scanned copy of enterprise registration certificate (for enterprise) or ID card (for individual)	 1.1. GPKD_Innotel.pdf 1.0M
	 1.2. Hình ảnh VP_Innotel.jpg 1.2M
POA for signer	
Other documents 1	 L2 - Innotel - BÁO GIÁ Sản phẩm cho CC-1Y J&T 08-05-2026 v2 (1).pdf 999K
Other documents 2	

Comments			
Trần Đặng Phúc Nguyên BP văn phòng ban giám đốc/BP pháp lý Receipt : Nguyễn Thị Hậu Giang 2026-05-27 08:04:16 [legal check / Approve]			
Haier Xu BP văn phòng ban giám đốc Receipt : Nguyễn Thị Oanh Nguyễn Văn Nhật Huy Nguyễn Thị Lan Anh Trần Đặng Phúc Nguyên 2026-05-26 15:34:30 [CEO / Approve]			
Allen Fu BP tài chính Receipt : Haier Xu 2026-05-26 15:20:14 [CFO / Approve]			

Nguyễn Thị Hậu

Giang

BP văn phòng ban
giám đốc/BP quản lý
tài sản/Nhóm thu
mua

The system automatically approved

Receipt : Allen Fu

2026-05-26 14:17:47 [CC CEO, CFO / Approve]

Nguyễn Thị Thu

Huyền

BP tài chính/BP tài
chính kế toán

Receipt : Haier Xu Allen Fu

2026-05-26 14:17:40 [HQ Chief Accountant / Copy Recipient]

Nguyễn Thị Thu

Huyền

BP tài chính/BP tài
chính kế toán

Receipt : Nguyễn Thị Hậu Giang

2026-05-26 14:17:40 [HQ Chief Accountant / Approve]

Lê Thị Tố Nga

BP văn phòng ban
giám đốc/BP pháp lý

Receipt : Wait For The Merger

2026-05-22 14:04:46 [HQ Legal Leader / Approve]

Nguyễn Đăng Khoa

BP tài chính/BP tài
chính kế toán/Nhóm
kế toán thuế

Receipt : Nguyễn Thị Thu Huyền

2026-05-22 14:02:57 [HQ Acc Tax Leader / Approve]

Trần Đặng Phúc

Nguyễn

BP văn phòng ban
giám đốc/BP pháp lý

Receipt : Lê Thị Tố Nga

2026-05-22 13:49:22 [HQ Legal Team / Approve]

Nguyễn Thị Hậu

Giang

BP văn phòng ban
giám đốc/BP quản lý
tài sản/Nhóm thu
mua

Receipt : Nguyễn Đăng Khoa Jay Wang Nguyễn Văn Nhật Huy Trần Đặng Phúc Nguyễn
Nguyễn Thị Lan Anh Nguyễn Thị Oanh

2026-05-22 11:40:28 [Applicant / Submit]

Trần Đặng Phúc

Nguyễn

C Giang kiểm tra lại up nhằm hợp đồng

Receipt :

BP văn phòng ban
giám đốc/BP pháp lý

2026-05-22 11:29:16 [HQ Legal Team / Return]

Nguyễn Thị Hậu
Giang

BP văn phòng ban
giám đốc/BP quản lý
tài sản/Nhóm thu
mua

BP đã bổ sung và chỉnh sửa

Receipt : Nguyễn Đăng Khoa Jay Wang Nguyễn Văn Nhật Huy Trần Đặng Phúc Nguyên
Nguyễn Thị Lan Anh Nguyễn Thị Oanh

2026-05-22 09:49:38 [Applicant / Submit]

Trần Đặng Phúc
Nguyễn

BP văn phòng ban
giám đốc/BP pháp lý

1. Sai chính tả

**Nhà cung cấp: CÔNG TY TNHH VIỄN
THÔNG SÁNG TẠO THUẬN PHONG**

Mã số thuế: 0304195505

Đại diện bởi: Ông HUỖNH THANH HẢIS

2. Ghi rõ địa chỉ email nhận

ĐIỀU 2. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM GIAO HÀNG

- 2.1. Thời gian giao hàng: Bên Bán cam kết giao đầy đủ Sản phẩm với số lượng, chất lượng và theo quy cách đóng gói như đã nêu chi tiết tại Điều 1 Phụ lục này cho Bên Mua trong giờ hành chính **trong 4 tuần** kể từ ngày **Bên Mua thanh toán** Đợt 1.
- 2.2. Địa điểm giao hàng: Bên Bán sẽ giao hàng cho Bên Mua tại địa điểm như sau **Online qua email**
- 2.3. Bên có yêu cầu thay đổi thời gian và địa điểm giao hàng phải thông báo bằng văn bản hoặc email cho Bên còn lại ít nhất 2 ngày làm việc trước thời điểm giao hàng. Thời gian và/hoặc địa điểm giao hàng chỉ được thay đổi sau khi Bên được yêu cầu đồng ý bằng văn bản hoặc email.

Receipt :

2026-05-22 08:42:32 [HQ Legal Team / Return]

Phan Mạnh Đạt

BP tài chính/BP tài
chính kế toán/Nhóm
kế toán thuế

Receipt : Nguyễn Đăng Khoa

2026-05-21 10:33:17 [HQ Tax Accountant / Approve]

Nguyễn Thị Hậu
Giang

BP văn phòng ban
giám đốc/BP quản lý
tài sản/Nhóm thu
mua

The system automatically approved

Receipt :

2026-05-21 07:57:37 [Starting parallel approval 1 / Approve]

Allen Fu

BP tài chính

Receipt : Nguyễn Thị Hậu Giang

2026-05-21 07:57:34 [BOD / Approve]

Trần Mỹ Thịnh

BP văn phòng ban

Receipt : Allen Fu

giám đốc/BP quản lý

2026-05-20 15:47:55 [HOD / Approve]

tài sản

Nguyễn Thị Hậu

Giang

The system automatically approved

Receipt : Trần Mỹ Thịnh

BP văn phòng ban

giám đốc/BP quản lý

2026-05-20 14:59:19 [Team Leader / Approve]

tài sản/Nhóm thu

mua

Nguyễn Thị Hậu

Giang

Receipt : Nguyễn Thị Hậu Giang

BP văn phòng ban

giám đốc/BP quản lý

2026-05-20 14:59:17 [Applicant / Submit]

tài sản/Nhóm thu

mua

Mẫu HĐ số 03/2023/LG
Áp dụng đối với trường hợp Công
Ty hoặc Chi nhánh là Bên mua

HỢP ĐỒNG MUA BÁN



HỢP ĐỒNG MUA BÁN
Số: 052026/INNOTEL-THUANPHONG

Hợp đồng mua bán ("**Hợp Đồng**") này được lập vào ngày 27 tháng 05 năm 2026 bởi và giữa:

BÊN BÁN : **CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG SÁNG TẠO THUẬN PHONG**
Giấy CNĐKDN : 0304195505
Địa chỉ đăng ký : Số 55/31 Trần Đình Xu, Phường Cầu Ông Lãnh, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại : 028.3862 11 19
Đại diện bởi : Ông **HUỖNH THANH HẢI**
Chức vụ : Giám Đốc

Và:

BÊN MUA : **CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHUYÊN PHÁT NHANH THUẬN PHONG**
Giấy CNĐKDN : Số 0313617136
Địa chỉ đăng ký : 199 Điện Biên Phủ, Phường Gia Định, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại : 028 3622 7888
Đại diện bởi : Ông **XU HAI**
Theo Giấy ủy quyền số 01/2026/GUQ/CEO ký ngày 01/01/2026
Chức vụ : Giám đốc điều hành

(*Bên Bán và Bên Mua sau đây được gọi chung là "**Các Bên**" và gọi riêng là "**Bên**"*)

XÉT RẰNG:

- (A) Bên Bán là một công ty được thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam và được phép cung cấp Sản phẩm (*như được xác định tại Phụ Lục 1 của Hợp Đồng này*);
- (B) Bên Mua là một công ty được thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam và có nhu cầu mua Hàng Hóa.

DO ĐÓ, Các Bên đã cùng thảo luận và đồng ý ký kết Hợp Đồng này với các điều khoản và điều kiện sau đây:

ĐIỀU 1. ĐỐI TƯỢNG HỢP ĐỒNG

Bên Bán đồng ý bán và Bên Mua đồng ý mua Sản phẩm theo Hợp đồng này, “Sản phẩm” bao gồm phần mềm và các dịch vụ liên quan được nêu chi tiết tại Phụ Lục 1 của Hợp Đồng này theo các điều khoản và điều kiện được nêu tại Hợp Đồng.

ĐIỀU 2. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM GIAO HÀNG

1. Các Bên thống nhất giao hàng vào thời gian và địa điểm như được nêu tại Phụ Lục 1.
2. Trường hợp có thay đổi về thời gian và/hoặc địa điểm giao hàng, việc thông báo sẽ được thực hiện theo quy định tại Phụ Lục 1.

ĐIỀU 3. THỰC HIỆN VIỆC GIAO HÀNG

1. Tất cả Sản phẩm phải được giao đúng số lượng, chủng loại, chất lượng, quy cách đóng gói, thời gian và địa điểm được quy định tại Phụ Lục 1. Nếu Sản phẩm được giao không đúng theo thỏa thuận thì Bên Bán sẽ phải chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục phát sinh và thanh toán các chi phí phát sinh để giao hàng theo đúng thỏa thuận tại Hợp Đồng này.
2. Trường hợp chất lượng của Sản phẩm không được quy định cụ thể trong Hợp Đồng này thì chất lượng hàng mẫu sẽ được xác định theo thứ tự ưu tiên sau: (i) hàng mẫu Bên Mua đã cung cấp cho Bên Bán; (ii) hàng mẫu Bên Bán đã cung cấp cho Bên Mua và được Bên Mua xác nhận; (iii) chất lượng của sản phẩm tương tự được giao dịch trên thị trường.
3. Trường hợp Bên Bán giao hàng không đúng thời gian quy định tại Phụ lục 1, Bên Bán sẽ chịu phạt một khoản tiền tương ứng với 0,5% tổng giá trị Sản phẩm giao chậm cho mỗi ngày chậm trễ và bồi thường thiệt hại cho Bên Mua. Trường hợp Bên Bán giao hàng chậm quá 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày đến hạn giao hàng thì được xem như Bên Bán đơn phương chấm dứt Hợp Đồng và phải chịu phạt, bồi thường cho Bên Mua theo quy định tại Hợp Đồng này.
4. Việc giao hàng được coi là hoàn thành khi Bên Bán giao Sản phẩm theo đúng số lượng, chất lượng, thời gian, địa điểm nêu tại Phụ Lục 1 và được xác nhận bởi biên bản giao nhận Sản phẩm được ký bởi người đại diện có thẩm quyền của Bên Mua.
5. Mọi rủi ro và quyền sở hữu đối với Sản phẩm được chuyển cho Bên Mua kể từ thời điểm Sản phẩm được nhận và xác nhận bởi đại diện có thẩm quyền của Bên Mua theo quy định tại khoản 4 Điều này, trừ trường hợp quy định tại khoản 7 Điều này. Mọi rủi ro, hư hỏng, thiệt hại đối với Sản phẩm xảy ra trước thời điểm Bên Mua ký biên bản giao nhận Sản phẩm thuộc về Bên Bán và Bên Mua không có bất kỳ nghĩa vụ nào đối với các rủi ro, hư hỏng và thiệt hại đó.

ĐIỀU 4. TỪ CHỐI NHẬN SẢN PHẨM, YÊU CẦU KHẮC PHỤC VÀ CẤP THAY THẾ

1. Trong trường hợp Sản phẩm không được giao đúng số lượng, chủng loại, chất lượng, quy cách đóng gói, thời gian và địa điểm như đã thỏa thuận, Bên Mua có quyền:

- (a) Từ chối nhận phần Hàng Hóa không phù hợp và yêu cầu Bên Bán kiểm tra, điều chỉnh hoặc cấp lại theo đúng nội dung thỏa thuận
 - (b) Yêu cầu Bên Bán phối hợp với hãng để sửa lỗi kỹ thuật, cấp thay thế hàng hóa bị sai hoặc không sử dụng được do lỗi từ phía Bên Bán hoặc hãng;
 - (c) Yêu cầu Bên Bán thanh toán các chi phí hợp lý phát sinh trực tiếp do lỗi của Bên Bán gây ra (nếu có);
2. Trường hợp Bên Bán giao Sản phẩm không đúng theo thỏa thuận, Bên Mua có quyền ngừng thanh toán cho đến khi Bên Bán sửa chữa, khắc phục toàn bộ sai sót hoặc cấp thay thế Sản phẩm mới theo yêu cầu của Bên Mua.
3. Trường hợp Bên Mua đồng ý cho Bên Bán sửa chữa, khắc phục hoặc thay thế Sản phẩm khác, Các Bên sẽ thảo luận và thống nhất thời hạn để Bên Bán hoàn thiện toàn bộ công việc sửa chữa, khắc phục. Các thỏa thuận của Các Bên sẽ được lập thành văn bản theo mẫu của Bên Mua.
4. Đối với sản phẩm phần mềm và dịch vụ liên quan được cấp quyền sử dụng điện tử trên hệ thống của hãng, sau khi đã kích hoạt, cấp phát hoặc bàn giao thành công thì không áp dụng đổi trả, hoàn trả hoặc hủy bỏ, trừ trường hợp phát sinh lỗi do phía hãng hoặc Bên Bán.

ĐIỀU 5. NGHĨA VỤ CỦA MỖI BÊN

1. Nghĩa vụ của Bên Mua:

- a) Thanh toán cho Bên Bán theo đúng nội dung đã nêu tại Phụ Lục 1 của Hợp Đồng này;
- b) Chỉ định người có thẩm quyền làm việc với Bên Bán theo Hợp Đồng này;
- c) Cung cấp đầy đủ và kịp thời các thông tin về thời điểm và địa điểm giao hàng chính xác; và thông tin kỹ thuật cần thiết (bao gồm nhưng không giới hạn ID, Cloud ID, Device Info File...) theo yêu cầu của Bên Bán và/hoặc Hãng để phục vụ việc đăng ký, kích hoạt và triển khai phần mềm/dịch vụ. Bên Mua chịu trách nhiệm đối với các chậm trễ, sai sót hoặc chi phí phát sinh do việc cung cấp thông tin không đầy đủ, không chính xác hoặc không đúng thời hạn.
- d) Nhận Hàng Hóa nếu Hàng Hóa đáp ứng đầy đủ tất cả các điều kiện được thỏa thuận trong Hợp Đồng.
- e) Cam kết sử dụng Sản phẩm đúng phạm vi quyền được cấp trong Hợp đồng và chỉ phục vụ cho mục đích hợp pháp, không sao chép, phân phối, bê khóa, chỉnh sửa, reverse engineering hoặc can thiệp bất hợp pháp vào Sản phẩm. Bên mua chịu trách nhiệm bảo mật license, tài khoản và các thông tin liên quan, cũng như tuân thủ tất cả các quy định pháp luật, quy định về quyền sở

hữu trí tuệ. Mọi hậu quả phát sinh do việc sử dụng không đúng mục đích hoặc trái pháp luật sẽ do Bên mua chịu hoàn toàn.

2. Nghĩa vụ của Bên Bán:

a) Bên Bán phải đảm bảo rằng:

- (1) Bên Bán có quyền bán Sản phẩm cho Bên Mua theo đúng quy định pháp luật và đảm bảo Bên Mua có quyền sở hữu hợp pháp Hàng Hóa sau khi mua. Trường hợp Sản phẩm là tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, Bên Bán có trách nhiệm thực hiện các thủ tục pháp lý để Bên Mua được ghi nhận trên các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu đối với Sản phẩm;
- (2) Sản phẩm không bị tranh chấp với bất kỳ bên thứ ba nào; không phải tài sản bảo đảm để thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào của Bên Bán với một bên thứ ba; không bị cấm hạn chế mua bán theo bất kỳ quy định pháp luật hay lệnh, quyết định của bất kỳ cơ quan có thẩm quyền nào;
- (3) Sản phẩm không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Trường hợp có bất kỳ khiếu nại, cáo buộc vi phạm sở hữu trí tuệ liên quan đến Sản phẩm thì Bên Bán tự chịu trách nhiệm giải quyết bằng chi phí của Bên Bán và đảm bảo miễn trừ cho Bên Mua mọi trách nhiệm có liên quan. Quy định này vẫn có hiệu lực sau khi kết thúc thời hạn của Hợp Đồng này;
- (4) Ngoài khoản tiền phải thanh toán quy định tại Phụ Lục 1, Bên Mua không có nghĩa vụ thanh toán thêm bất kỳ khoản tiền nào khác;
- (5) Việc ký kết, thực hiện Hợp Đồng này của Bên Bán không vi phạm bất kỳ thỏa thuận, nghĩa vụ nào của Bên Bán với bất kỳ bên thứ ba nào. Nếu có bất kỳ tranh chấp nào phát sinh do Bên Bán vi phạm các nghĩa vụ này, Bên Bán đảm bảo tránh cho Bên Mua khỏi các khiếu nại, khiếu kiện hoặc các hành vi pháp lý đơn phương từ một bên khác dẫn đến ảnh hưởng bất lợi hoặc gây thiệt hại cho Bên Mua. Trong trường hợp này, Bên Bán bị coi là vi phạm Hợp Đồng và phải thực hiện theo các hướng dẫn của Bên Mua để xử lý các vấn đề bất lợi mà Bên Mua phải gánh chịu.

b) Cung cấp Sản phẩm theo đúng số lượng, chất lượng, quy cách, tiêu chí kỹ thuật, xuất xứ như đã thỏa thuận theo đúng quy định tại Phụ lục 1.

c) Trong thời gian thực hiện Hợp Đồng và/hoặc trong thời gian bảo hành, nếu Bên Bán không thực hiện việc sửa chữa, khắc phục trong thời gian Bên Mua yêu cầu, Bên Mua có quyền thuê một bên thứ ba thực hiện việc sửa chữa, khắc phục. Trong trường hợp này, Bên Bán có nghĩa vụ phải thanh toán toàn bộ các chi phí phát sinh liên quan đến việc sửa chữa, khắc phục nêu trên.

d) Cung cấp đầy đủ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy ủy quyền, hồ sơ pháp lý liên quan khác theo quy định của pháp luật, xác nhận tài khoản ngân

hàng, mã số thuế để hoàn thiện các thủ tục liên quan đến ký kết, thực hiện Hợp Đồng.

ĐIỀU 6. ĐIỀU KHOẢN CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

1. Hợp đồng chấm dứt trong những trường hợp sau:
 - a) Do Các Bên thỏa thuận;
 - b) Khi Bên Bán không đáp ứng được việc cung cấp Sản phẩm theo phạm vi, nội dung hoặc thời hạn đã cam kết tại Hợp đồng này đồng thời không khắc phục sau khi nhận được thông báo bằng văn bản của Bên mua và trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này. Trong trường hợp này Bên Mua sẽ gửi văn bản thông báo chấm dứt Hợp đồng và Bên Bán sẽ không được quyền khiếu nại hoặc đòi bồi thường;
 - c) Một Bên vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Hợp Đồng mà không khắc phục vi phạm nói trên trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu khắc phục của Bên còn lại trừ trường hợp Các Bên có thỏa thuận khác;
 - d) Một Bên bị giải thể, phá sản, không thể tiếp tục thực hiện các thỏa thuận trong Hợp Đồng hoặc bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi giấy phép kinh doanh hoặc bất kỳ các giấy phép cần thiết nào khác theo quy định pháp luật liên quan đến việc thực hiện các nghĩa vụ trong Hợp đồng. Trong trường hợp này, Bên còn lại có thể chấm dứt Hợp Đồng mà không phải bồi thường bất kỳ thiệt hại nào;
 - e) Trong trường hợp quy định tại Điều 7.3 dưới đây.
2. Ngoài các trường hợp đã nêu tại Khoản 1 Điều này, Bên Bán đồng ý rằng Bên Mua có quyền đơn phương chấm dứt Hợp Đồng này ngay lập tức mà không phải chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào và chấm dứt hoặc hủy bỏ mọi giao dịch hiện tại và/hoặc tương lai với Bên Bán nếu có căn cứ hoặc bằng chứng hợp lý xác định Bên Bán thực hiện hành vi hối lộ làm sai lệch quyết định lựa chọn bên bán hàng của Bên Mua.

ĐIỀU 7. SỰ KIẾN BẤT KHẢ KHÁNG

1. Trong phạm vi của Hợp Đồng này, sự kiện bất khả kháng được hiểu là bất kỳ trường hợp nào vượt ngoài khả năng dự đoán và khả năng kiểm soát của một Bên, gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện nghĩa vụ của mỗi Bên trong phạm vi của Hợp Đồng này, bao gồm, nhưng không giới hạn ở bất kỳ các hành động chiến tranh hoặc các hành động khác của lực lượng quân sự, khủng bố, bạo loạn, bạo động dân sự, phá hoại, hành động phá phách, hành động hoặc hạn chế của chính quyền hoặc của các cơ quan công quyền khác, dịch bệnh, tai nạn, hỏa hoạn, lũ lụt, động đất hoặc các thảm họa thiên nhiên khác hoặc thiên tai (nhưng không bao gồm các cuộc đình công và đóng cửa gây áp lực), lỗi của hệ thống máy tính, virus, hacker với điều kiện là tình huống hoặc nguyên nhân đó xảy ra không phải do hệ quả của sự không cẩn trọng và/hoặc thiếu trách nhiệm của Bên bị ảnh hưởng.

2. Các Bên sẽ được miễn trừ việc thực hiện các nghĩa vụ trong Hợp Đồng này, nếu/và trong phạm vi của việc thực hiện nghĩa vụ này bị ngăn cản do Sự Kiện Bất Khả Kháng và đã thi hành mọi biện pháp cần thiết để khắc phục.

Bên không thực hiện nghĩa vụ theo Hợp Đồng do ảnh hưởng trực tiếp bởi các sự kiện bất khả kháng trên phải ngay lập tức thông báo bằng văn bản cho Bên kia biết về việc bị ảnh hưởng tới trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng này.

3. Nếu sự kiện bất khả kháng kéo dài hơn ba mươi (30) ngày liên tục, mỗi Bên đều có quyền chấm dứt Hợp Đồng này mà không cần phải bồi thường bất cứ một khoản tiền nào cho Bên kia.

ĐIỀU 8. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

1. Không điều khoản nào trong Hợp Đồng này xâm phạm đến Quyền Sở Hữu Trí Tuệ mà Bên Mua đã có trước thời điểm ký kết Hợp Đồng này hoặc tạo ra một cách độc lập với Hợp Đồng này.
2. Bên Bán có thể sử dụng các quyền sở hữu trí tuệ nêu tại Khoản 1 Điều này với điều kiện được sự đồng ý trước bằng văn bản của Bên Mua. Để tránh hiểu lầm, Các Bên thừa nhận rằng không tồn tại bất kỳ nội dung nào (dù là trực tiếp hay gián tiếp) thể hiện ý định của Bên Mua về việc chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ hoặc cho phép Bên Bán chuyển giao quyền sử dụng đối với tài sản trí tuệ cho bất kỳ bên thứ ba nào khác.
3. Sản phẩm tạo ra từ Hợp Đồng không làm xâm phạm đến quyền sở hữu trí tuệ của các bên khác. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đối với Sản phẩm được tạo ra bởi Bên Bán, dù là riêng rẽ hoặc kết hợp với các bên khác, dù là có nghiệm thu hay không được nghiệm thu sẽ thuộc quyền sở hữu của Bên Mua. Nếu sản phẩm chưa đăng ký quyền sở hữu trí tuệ của Bên Bán hoặc các bên khác thì Bên Bán tại đây đảm bảo cho Bên Mua được quyền sử dụng miễn phí, không độc quyền và không hủy ngang quyền sở hữu trí tuệ đó trên phạm vi toàn thế giới chỉ với mục đích thực hiện Hợp Đồng này.
4. Trong trường hợp có bất cứ yêu cầu nào liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ của các bên khác có thể ngăn cản hoặc hạn chế Bên Mua sử dụng Sản phẩm, Bên Bán phải thực hiện một trong số các hành động sau đây bằng chi phí của mình: (i) đảm bảo cho Bên Mua quyền tiếp tục được sử dụng Sản phẩm hoặc (ii) điều chỉnh hoặc thay đổi Sản phẩm bằng Sản phẩm khác về bản chất tương tự hoặc tốt hơn Sản phẩm ban đầu.

ĐIỀU 9. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

1. Không Bên nào được chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ theo Hợp Đồng này cho bên thứ ba trừ khi có sự đồng ý bằng văn bản chính thức của Bên kia.
2. Hai Bên cam kết rằng mọi thông tin từ/bởi/có liên quan đến Hợp Đồng này đều được coi là thông tin mật và Các Bên không tiết lộ Thông Tin Mật cho bất kỳ Bên thứ ba nào. Điều khoản này sẽ giữ nguyên giá trị hiệu lực trong thời hạn 12 (mười hai) tháng kể từ thời điểm chấm dứt Hợp Đồng.
3. Trong trường hợp Hợp Đồng chấm dứt do sự vi phạm nghĩa vụ của một Bên, Bên vi phạm phải chịu phạt 08% giá trị nghĩa vụ bị vi phạm và bồi thường toàn bộ thiệt hại

cho Bên còn lại. Nếu Bên vi phạm là Bên Bán, ngoài các khoản phạt và bồi thường nêu trên, Bên Bán còn phải hoàn trả lại cho Bên Mua toàn bộ số tiền mà Bên Mua đã thanh toán trước cho Bên Bán tương ứng với phần nghĩa vụ chưa thực hiện. Nếu Bên vi phạm là Bên Mua thì Bên Mua có trách nhiệm thanh toán cho Bên Bán giá trị phần Sản phẩm, dịch vụ mà Bên Bán đã thực hiện hoặc đã phát sinh chi phí hợp lý trước thời điểm chấm dứt Hợp Đồng.

4. Trường hợp Bên nào đơn phương chấm dứt Hợp Đồng mà không do lỗi của Bên còn lại thì Bên đơn phương chấm dứt phải chịu phạt 08% tổng giá trị Hợp Đồng và bồi thường toàn bộ thiệt hại cho Bên bị vi phạm. Nếu Bên đơn phương chấm dứt Hợp Đồng là Bên Bán thì ngoài các khoản phạt và bồi thường nêu trên, Bên Bán còn phải hoàn trả lại cho Bên Mua toàn bộ số tiền mà Bên Mua đã thanh toán trước cho Bên Bán tương ứng với phần nghĩa vụ chưa thực hiện. Nếu Bên đơn phương chấm dứt Hợp Đồng là Bên Mua thì Bên Mua có trách nhiệm thanh toán cho Bên Bán giá trị phần Sản phẩm, dịch vụ mà Bên Bán đã thực hiện hoặc đã phát sinh chi phí hợp lý trước thời điểm chấm dứt Hợp Đồng. .
5. Trong quá trình thực hiện Hợp Đồng, nếu có xảy ra tranh chấp, các Bên giải quyết trên cơ sở thương lượng, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của nhau. Trường hợp không thể tự giải quyết được bằng thương lượng, thì vụ việc sẽ được đưa ra giải quyết tại tòa án có thẩm quyền.
6. Hợp Đồng này cùng toàn bộ các phụ lục kèm theo tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa Bên Bán và Bên Mua. Việc sửa đổi hay bổ sung bất kỳ nội dung nào của Hợp Đồng hay phụ lục kèm theo chỉ được thực hiện sau khi Các Bên có thỏa thuận bằng văn bản.
7. Các Bên đồng ý rằng trong trường hợp có bất kỳ điều, khoản nào trong Hợp đồng này bị Tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền có liên quan tuyên bố là vô hiệu hoặc bác bỏ, thì những điều, khoản khác của Hợp Đồng vẫn có hiệu lực thi hành đối với Các Bên.
8. Những vấn đề chưa được quy định trong hợp đồng này sẽ được hai Bên thống nhất áp dụng quy định của Pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
9. Hợp đồng được lập thành bốn (04) bản, mỗi Bên giữ hai (02) bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày có đầy đủ chữ ký và con dấu của hai Bên.

ĐẠI DIỆN BÊN BÁN



HUỲNH THANH HẢI

Legal
Checked

ĐẠI DIỆN BÊN MUA



XU HAI

PHU LUC 1

Thông tin chi tiết về Sản phẩm

(Đính kèm Hợp Đồng Mua Bán số 052026/INNOTEL-THUANPHONG ngày 27/05/2026 (“Hợp Đồng”))

ĐIỀU 1. DANH MỤC SẢN PHẨM - SỐ LƯỢNG - GIÁ CẢ

Bên Bán đồng ý bán và Bên Mua đồng ý mua các Sản phẩm bao gồm phần mềm và các dịch vụ liên quan (“**Sản phẩm**”) với số lượng và giá như được mô tả chi tiết theo bảng sau:

STT	Tên Sản phẩm	Đặc điểm Sản phẩm	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VND)	Thành tiền	Thuế suất GTGT	Thành tiền đã bao gồm thuế GTGT (VND)
1	Phần mềm Sangfor vSTA-200 thu thập và phát hiện mối đe dọa an ninh mạng, hiệu năng 2Gbps, bao gồm cập nhật, nâng cấp và hỗ trợ kỹ thuật phần mềm trong thời hạn 01 năm.	vSTA-200 software, Including 2Gbs throughput performance, Security Detection (Website attack detection, Vulnerability exploitation attack detection, Botnet detection), Access Detection (Normal access, Unauthorized access), Protocol Audit (Http, DNS, SMB, Mail, AD domain protocol audit), 1 year.	Bộ	1	342,300,000	342,300,000	KCT	342,300,000
		SUS-vSTA200-1Y						
		TSS-vSTA200-1Y						

2	Phần mềm Sangfor CC-2000 phát hiện, phân tích và phản ứng với các mối đe dọa an ninh mạng, bao gồm cập nhật dữ liệu bảo mật, nâng cấp và hỗ trợ kỹ thuật phần mềm trong thời hạn 01 năm.	FTD2000-1Y	CC2000, Cyber Command file threat detection, including multi engine file threat and AI powered Malware Detection, Anti-malware, Anti-virus, 1 year	Bộ	1	1,094,700,000	1,094,700,000	KCT	1,094,700,000
		SDU-CC2000-1Y	CC2000, Cyber Command security database update, 1 year						
		DA-1Y	SOAR module 3rd-party device access, support single kind of product but no limitation for the quantity, 1 year.						
		STS-CC2000-1Y	CC2000, Cyber Command software upgrade, 24*7 technical support, 1 year						
		HRTF-CC2000-1Y	CC2000, Return to Factory (5 Business days ship after receipt), 1 year						
		AMDR-PSVC-OBD	Athena MDR Professional Services for service onboarding						
3	Dịch vụ Athena MDR - Asia (Tặng kèm, không thu phí)	AMDR-APSV-T0-1Y	Athena MDR - 24 x 7 Managed Detection and Response Service for servers, 1 Year Subscription, 1 - 90 servers Includes: - 24 x 7 threat analysis and identification - Threat response and mitigation	Dịch vụ	1	0	0	8%	0

Hồ sơ kèm theo :

- Biên Bản Bàn Giao
- Thư dịch vụ chính hãng (Service Confirmation Letter)

ĐIỀU 2. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM GIAO HÀNG

- 2.1. Thời gian giao hàng: Bên Bán cam kết giao đầy đủ Sản phẩm với số lượng, chất lượng và theo quy cách đóng gói như đã nêu chi tiết tại Điều 1 Phụ lục này cho Bên Mua trong giờ hành chính **trong 4 tuần** kể từ ngày Bên Mua thanh toán Đợt 1.
- 2.2. Địa điểm giao hàng: Bên Bán sẽ giao hàng cho Bên Mua tại địa điểm như sau: **Online qua email: purchase@jtexpress.vn**
- 2.3. Bên có yêu cầu thay đổi thời gian và địa điểm giao hàng phải thông báo bằng văn bản hoặc email cho Bên còn lại ít nhất 2 ngày làm việc trước thời điểm giao hàng. Thời gian và/hoặc địa điểm giao hàng chỉ được thay đổi sau khi Bên được yêu cầu đồng ý bằng văn bản hoặc email.

ĐIỀU 3. ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN

- 3.1. Tổng giá trị Hợp Đồng là **1,437,000,000 VND** (đã bao gồm Thuế GTGT) được Bên Mua thanh toán cho Bên Bán thành 2 đợt như sau:
- (a) Đợt 1: Thanh toán 30% giá trị Hợp Đồng tương đương số tiền **431,100,000 VND** (Bằng chữ: Bốn trăm ba mươi một triệu một trăm nghìn Đồng Việt Nam) trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày Các Bên ký kết Hợp Đồng này.
- (b) Đợt 2: Thanh toán số tiền còn lại tương đương **1,005,900,000 VND** (Bằng chữ: Một tỷ năm triệu chín trăm nghìn Đồng Việt Nam) trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày Bên Mua nhận được toàn bộ Sản phẩm theo đúng quy định tại Điều 1 của Phụ Lục này và các tài liệu sau đây:
- (1) Hóa đơn tài chính hợp lệ do Bên Bán cung cấp;
 - (2) Thư dịch vụ chính hãng (Service Confirmation Letter);
 - (3) Biên bản nghiệm thu có chữ ký của người có thẩm quyền của Các Bên.
- 3.2. Đồng tiền thanh toán: Hai Bên thống nhất đồng tiền thanh toán là Đồng Việt Nam.

3.3. Hình thức thanh toán: Chuyển khoản vào tài khoản của Bên Bán theo thông tin như sau:

Tên tài khoản: CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG SÁNG TẠO THUẬN PHONG
Số tài khoản: 77838686
Tại: Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - Chi nhánh Chợ lớn

3.4. Trường hợp Bên Mua chậm thanh toán cho Bên Bán thì phải chịu lãi suất 0,5%/ngày trên số tiền chậm thanh toán kể từ ngày đến hạn thanh toán cho đến ngày thanh toán thực tế nhưng tối đa không vượt quá 8% số tiền chậm thanh toán. Ngoài ra, Bên Bán có quyền yêu cầu Bên Mua bồi thường thiệt hại phát sinh từ việc chậm thanh toán.

PHỤ LỤC 2:

Đầu mối làm việc

(Đính kèm Hợp Đồng Mua Bán số 052026/INNOTEL-THUANPHONG ngày 27/05/2026
 (“Hợp Đồng”))

Các Bên thống nhất đầu mối liên lạc, trao đổi thông tin và đại diện cho mỗi Bên trong quá trình thực hiện Hợp Đồng như sau:

Bên Bán

Họ và tên : Võ Nguyễn Thanh Xuân
Bộ phận : Kinh doanh
Chức danh : Account Manager
Địa chỉ liên hệ : Số 55/31 Đường Trần Đình Xu, Phường Cầu Ông Lãnh, TP. HCM
Số điện thoại : 0902 869 014
Email : xuan@innotel.com.vn

Bên Mua

Họ và tên : Nguyễn Thị Hậu Giang
Bộ phận : Quản Lý Tài Sản
Chức danh : Trưởng nhóm Thu mua
Địa chỉ liên hệ : Số 10 Mai Chí Thọ, P. An Khánh, Tp. HCM
Số điện thoại : 0986 391 375
Email : Purchase@jtexpress.vn

PHỤ LỤC 3:

Bảo hành

(Đính kèm Hợp Đồng Mua Bán số 052026/INNOTEL-THUANPHONG ngày 27/05/2026
("Hợp Đồng"))

ĐIỀU 1. BẢO HÀNH

1. Đối tượng bảo hành: Tất cả Sản phẩm được liệt kê trong Hợp Đồng sẽ được bảo hành theo đúng thời gian đã được nêu trong các catalogue, tài liệu hướng dẫn sử dụng hoặc các tài liệu tương ứng kèm theo của Bên Bán hoặc thời hạn bảo hành của nhà sản xuất, tùy thời điểm nào xảy ra sau.
2. Địa điểm bảo hành: **Online**
3. Thời gian bảo hành: Bên Bán có trách nhiệm bảo hành cho tất cả sản phẩm nêu tại Phụ Lục 1 theo tiêu chuẩn nhà sản xuất – bảo hành 1 (một) năm kể từ ngày Các Bên ký biên bản bàn giao hoặc biên bản nghiệm thu
4. Điều kiện bảo hành: Bên Bán chịu trách nhiệm bảo hành toàn bộ các Sản phẩm liệt kê trong Hợp Đồng và các phụ lục theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất hoặc theo tiêu chuẩn bảo hành Bên Bán đã cam kết với Bên Mua với những điều kiện sau đây:
 - Tem bảo hành của Bên Bán phải còn nguyên vẹn (không bị rách, nhòe, tẩy, xóa...)
 - Bảo hành khi hư hỏng xảy ra do lỗi của nhà sản xuất.
5. Trường hợp không được hưởng chế độ bảo hành: Bên Bán từ chối bảo hành đối với các trường hợp sau:
 - Hàng Hóa bị hư hỏng do tai nạn xe cộ (trừ trường hợp Hàng Hóa được Bên Bán vận chuyển hoặc vận chuyển đến nơi bảo hành), thiên tai, lũ lụt, côn trùng hay các loài gặm nhấm phá hoại;
 - Hàng hóa bị hư hỏng do khách hàng sử dụng thiết bị không tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật bắt buộc, môi trường vận hành thiết bị không đảm bảo vệ sinh công nghiệp, bị nhiễm virus tin học.
 - Các lỗi do phần mềm gây ra trong quá trình sử dụng hàng hóa (trừ các lỗi do phần mềm của Bên Bán).
6. Trong quá trình vận hành thiết bị và trong thời gian bảo hành, nếu xảy ra sự cố, Bên Mua sẽ thông báo trực tiếp đến Trung tâm Bảo hành của Bên Bán, Bên Bán sẽ hướng dẫn cách khắc phục qua điện thoại, Trường hợp khi Bên Mua đã thông báo và được tư vấn từ Bên Bán qua điện thoại mà sự cố vẫn không giải quyết được, Bên Bán phải thực hiện bảo hành tận nơi như sau:
 - Bên Bán có trách nhiệm cử nhân viên kỹ thuật đến nơi đặt máy tại khu vực nội thành Thành phố Hồ Chí Minh trong thời hạn một (01) ngày kể từ khi nhận được thông báo hư hỏng.

- Thời gian phản hồi thông tin tình trạng Hàng Hóa và thời gian xử lý cho Bên Mua: trong thời hạn hai (02) ngày kể từ ngày Bên Bán nhận máy về bảo hành.
- Các bên cùng lập biên bản xác nhận về tình trạng máy, thời gian giao nhận máy và thời gian bảo hành. Trong thời gian đem hàng hóa đi bảo hành, Bên Bán phải cung cấp cho Bên Mua mượn thiết bị cùng loại để sử dụng thay thế.

ĐIỀU II. ĐỊA CHỈ BẢO HÀNH VÀ THỜI GIAN GIAO DỊCH

Địa chỉ giao dịch và người liên hệ:

- Tên: Võ Nguyễn Thanh Xuân
- Địa chỉ: Số 55/31 Đường Trần Đình Xu, Phường Cầu Ông Lãnh, TP. HCM
- Điện thoại: 028.3862 11 19
- Email: xuan@innotel.com.vn

Thời gian giao dịch:

- Tất cả các cuộc gọi dịch vụ trong giờ làm việc sẽ được trả lời chậm nhất là bốn (04) giờ kể từ khi nhận được cuộc gọi.